

RECURSO CÍVEL Nº 5078410-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: CLEA ALVES FERREIRA (AUTOR)

ADVOGADO(A): PAULO CESAR NUNES PINTO (OAB RJ202235)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

ADVOGADO(A): DANIEL GERBER (OAB RS039879)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, vencido o Juiz Federal RAFAEL ASSIS ALVES, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de extinção, nos termos da fundamentação supra. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5078410-75.2024.4.02.5101

510015688820 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5078410-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: CLEA ALVES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida em face do INSS e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, na qual a parte autora, alegando estar sofrendo descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, pleiteia a cessação dos descontos, bem como a devolução, em dobro, dos valores já descontados e, ainda, a condenação solidária dos réus ao pagamento de compensação por danos morais.

O juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil (**Evento 13**).

A parte autora, em síntese, reitera o pedido inicial, sustentando a legitimidade passiva do INSS. Argumenta que o INSS não poderia ter efetuado os descontos, sem sua expressa autorização, tendo a autarquia deixado de cumprir o dever de adotar as devidas precauções para evitar o ocorrido, a teor do disposto no artigo 115, inciso V, da Lei n.º 8.213/91 (**Evento 16**).

VOTO

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

"[...] O pedido de cancelamento de descontos deve ser antes objeto de requerimento administrativo perante o INSS, e só havendo resistência por parte do INSS é que haverá interesse processual. Não consta nos autos a existência de requerimento administrativo.

Quanto ao pedido de devolução dos valores pagos, em dobro, a parte autora relata que tais descontos são derivados de atos ilícitos cometidos pela associação ré. Portanto, tal pedido deve respondido apenas por tal associação, não havendo responsabilidade por parte do INSS, uma vez que não foi a autarquia quem deu ensejo à fraude. A ação em face da associação é de competência da Justiça comum do Estado, já que não se aplica o art. 109, I da CF.

Ressalto que o fato de o INSS manter um convênio com a associação para implementação de descontos de contribuições não significa que a autarquia tenha alguma responsabilidade no caso, pois tal convênio não está sendo impugnado nesta demanda. O que se questiona é o desconto feito no benefício do autor, o qual decorre

de conduta exclusiva da associação ré, que teria agido como se a parte autora tivesse autorizado o desconto no benefício – autorização essa que o beneficiário alega ter sido fraudulenta ou inexistente, ato que o INSS não controla.

Com efeito, as associações de aposentados e pensionistas do RGPS podem firmar com o INSS os chamados Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), que permitem o desconto das contribuições de seus associados. O controle da autenticidade documental somente se impõe ao INSS na fase de habilitação das associações, sem investigar pontualmente a regularidade de cada desconto após essa habilitação. Aliás, o desconto em si nem mesmo é feito pelo INSS, mas sim mediante averbação pela Dataprev, empresa pública federal que não se confunde com INSS.

Por isso os arts. 9º, 11 e 38 da Instrução Normativa PRES/INSS nº 162/2004 estabelecem claramente que a responsabilidade do INSS é apenas repassar o valor dos descontos, cabendo exclusivamente à entidade associativa responder pela restituição de descontos indevidos:

*Art. 9º Em qualquer circunstância, **a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse** à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta Instrução Normativa, **não cabendo à Autarquia responsabilidade solidária e/ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados.***

(...)

Art. 11. A entidade responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou efeitos decorrentes dos comandos de averbações encaminhados à Dataprev.

*Parágrafo único. **Caberá à entidade a responsabilidade:***

*I - **pela restituição de todos os valores descontados indevidamente** dos beneficiários; e*

II - pela devolução dos valores descontados indevidamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da constatação da irregularidade.

(...)

*Art. 38. **O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos descontos indevidos de mensalidade associativa**, restringindo-se sua responsabilidade ao repasse financeiro à entidade em relação às operações devidamente autorizadas pelos beneficiários, conforme disposições nesta Instrução Normativa.*

Assim sendo, a responsabilidade pela conferência dos documentos e efetuação do desconto não é do INSS. Não cabe à autarquia previdenciária restituir valores que apenas descontou e repassou, por determinação legal, à associação. Em suma, não tem o INSS responsabilidade solidária em relação às operações de empréstimos e descontos, e nessa condição não pode ser condenado, ainda que subsidiariamente, a suportar eventual ônus financeiro imposto.

Portanto, patente a ilegitimidade passiva *ad causam* do INSS".

A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem.

De partida, entendo que o INSS é parte legítima para figurar como réu, na presente ação, uma vez que a Lei nº 8.213/91, no art. 115, inciso V, estabelece que podem ser descontados dos benefícios, obviamente, pelo próprio INSS, as "*mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados*".

Além disso, entendo que há litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a entidade privada. O artigo 109 da Constituição Federal tem o seguinte teor:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

De fato, o rol do artigo 109 da Constituição Federal é taxativo no sentido de que, quando o INSS for parte nas ações, a competência para processar e julgar será apenas da Justiça Federal. Todavia, nos casos em que houver litisconsórcio com outros entes diferentes daqueles previstos no artigo 109, haverá atração e a Justiça Federal será competente para julgar pessoas jurídicas diferentes.

Observe-se que a TNU, ao firmar tese no julgamento do tema 183¹, para fins de responsabilidade do INSS, exige seja demonstrada a **negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização**, o que só pode ser demonstrado, caso a entidade privada componha a lide e esclareça a legitimidade, ou não, dos descontos, a título de contribuição associativa.

No mais, saliento que, conquanto a tese firmada no tema 183/TNU faça referência a "instituições financeiras", entendo que o mesmo raciocínio jurídico deve ser estendido para casos de associações privadas. É dizer, não existe razão jurídica razoável para considerar o INSS parte legítima somente nos casos de empréstimos consignados, e não reconhecer sua legitimidade

passiva, nos casos de descontos associativos, quando, neste último caso, a autarquia previdenciária, por força de lei (art. 115, V, da Lei 8.213/91), também deve aferir se houve, ou não, a autorização do segurado para os descontos.

Ocorre que a parte autora manejou a ação contra Associação privada estranha ao caso.

Ora, nos termos do histórico de créditos, os descontos associativos/sindicais tiveram como beneficiária a COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Ev. 1.7), de seguinte CNPJ, perante a Receita Federal: 91.340.141/0001-09. A autora, entretanto, direcionou a Ação em face do INSS e do CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, com CNPJ 09.152.106/0001-85.

À luz das premissas acima, a sentença deve ser anulada para que seja determinada a emenda da inicial, com retificação do polo passivo e, após a resposta da COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, ou do decurso do respectivo prazo, seja reaberta a instrução, com posterior julgamento meritório do pedido autoral.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, para anular a sentença de extinção, nos termos da fundamentação supra. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

1. I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

5078410-75.2024.4.02.5101

510015398185 .V19